

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6442/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย  
นาย ผัด ยอด คำ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 212

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 19, มาตรา 49

การที่จำเลยทั้งสองร่วมกันลักลอบนำบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศที่ยังมิได้เสียค่าภาษีและยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรและโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีและมิบุหรี่ยี่ห้อจำนวนเดียวกันนั้นโดยมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบในวันเวลาเดียวกัน เป็นการกระทำ ที่จำเลยทั้งสองมีเจตนาในผลของการกระทำเป็นอย่างเดียวกันคือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมาย แม้การกระทำของจำเลยทั้งสองจะผิดต่อกฎหมายหลายบทก็เป็นการกระทำโดยเจตนาเดียวกัน จึงเป็นความผิดกรรมเดียว ต้องลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2467 มาตรา 27 ซึ่งเป็นบทกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองฐานนำบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านศุลกากรปรับคนละ 22,257 บาท แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้ปรับจำเลยทั้งสองสำหรับความผิดดังกล่าวเป็นเงินสี่เท่าของราคาซึ่งได้รวมค่าอากรจำนวน 5,564.45 บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น 22,257.80 บาท แม้ศาลชั้นต้นจะปรับจำเลยทั้งสองเป็นรายตัวคนละ 22,257 บาท ซึ่งไม่ถูกต้องตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 เพราะต้องปรับสำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ และเป็นเงินสี่เท่าดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อโจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยหนักขึ้น ดังนั้นศาลอุทธรณ์จึงไม่อาจลงโทษปรับให้หนักขึ้นได้ ศาลฎีกาก็แก้ไขเสียให้ถูกต้องเป็นให้ปรับจำเลยทั้งสองรวมกันเป็นเงิน 22,257 บาท นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 และ 27 ทวิ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4, 5, 19, 44 และ 49 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83 และ 91 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ระเบียบของกลางเป็นของกรมสรรพสามิตและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง และ 49 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานนำบุหรี่ชิกาแรตต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านศุลกากร ปรับคนละ 22,257 บาท ฐานมียาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ปรับคนละ 106,630 บาท รวมปรับคนละ 128,887 บาท ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับและ 30 ระเบียบของกลางเป็นของกรมสรรพสามิต และจ่ายรางวัลร้อยละ 15 ของค่าปรับแก่เจ้าพนักงานผู้จับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ลงโทษแต่ละกระทงรวมกันโดยไม่ปรับเรียงตัว  
จำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราช  
บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90ปรับจำเลยทั้งสองรวมกันเป็นเงิน 22,257.80  
บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจำเลยทั้งสอง  
รวมกันเป็นเงิน 11,128.90 บาท นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น  
ต้น

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าการกระทำ  
ของจำเลยทั้งสองเป็นความผิด 2 กรรม หรือไม่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสอง  
ร่วมกันลักลอบนำบุหรี่ชิกาแรตต่างประเทศตราล็กกี้ที่ยังมิได้เสียค่าภาษีและยังมิได้  
ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการ  
เสียภาษีศุลกากรและโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีและในวันเวลาเดียวกันนั้นจำเลยทั้ง  
สองซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบมีบุหรี่ปัจุบันดังกล่าวไว้ในครอบครองโดย  
มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ เห็นว่าการที่จำเลยทั้งสองนำบุหรี่ปัจุบัน  
แรตต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรตามกฎหมายและมีบุหรี่ปัจุบัน  
กาแรตจำนวนเดียวกันนั้นโดยมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบในวันเวลาเดียวกันเป็นการ  
กระทำที่จำเลยทั้งสองมีเจตนาในผลของการกระทำเป็นอย่างเดียวกันคือการหลีกเลี่ยง  
ที่จะไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมาย แม้การกระทำ  
ของจำเลยทั้งสองจะผิดต่อกฎหมายหลายบทก็เป็นการกระทำโดยเจตนาเดียวกัน จึง  
เป็นความผิดกรรมเดียว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระ

ราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2467 มาตรา 27ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ชอบแล้ว

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองฐานนำบุหรี่ยาเสพติดต่าง  
ประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านศุลกากรปรับคนละ 22,257 บาท แต่ศาล  
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นให้ปรับจำเลยทั้งสองสำหรับความผิดดังกล่าวเป็นเงิน  
สี่เท่าของราคาซึ่งได้รวมค่าอากรจำนวน 5,564.45 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 22,257.80  
บาท นั้นแม้ศาลชั้นต้นจะปรับจำเลยทั้งสองเป็นรายตัวคนละ 22,257 บาท ซึ่งไม่ถูก  
ต้องตามมาตรา 27แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 เพราะต้องปรับสำหรับ  
ความผิดครั้งหนึ่ง ๆ และเป็นเงินสี่เท่าดังกล่าวก็ตามแต่การที่ศาลชั้นต้นปรับเป็นเงิน  
22,257 บาท นั้นโจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยหนักขึ้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2  
จึงไม่อาจลงโทษปรับให้หนักขึ้นได้ ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความ  
สงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกาก็แก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยทั้งสองรวมกันเป็นเงิน 22,257 บาท เมื่อลด  
โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 แล้วคงปรับจำเลยทั้งสองรวม  
กันเป็นเงิน 11,128.50 บาทนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์  
ภาค 2

(ชวลิต ศรีสง่า-ไพโรจน์ คำอ่อน-วิเทพ ศิริพากย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ